

**GIẤY PHÉP KHAI THÁC, SỬ DỤNG NƯỚC MẶT
(Điều chỉnh lần 1)**

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Tài nguyên nước năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước;

Căn cứ Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc đăng ký khai thác nước dưới đất, mẫu hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép tài nguyên nước;

Căn cứ Thông tư số 17/2021/TT-BTNMT ngày 14 tháng 10 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước;

Căn cứ Quyết định số 1313/QĐ-UBND.HC ngày 24 tháng 12 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc phê duyệt Quy hoạch khai thác và bảo vệ nước mặt sông Tiền và sông Hậu (đoạn ngang qua tỉnh Đồng Tháp) đến năm 2020, định hướng đến năm 2030;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 220/TTr-STNMT ngày 04 tháng 4 năm 2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp, địa chỉ tại số 01, đường Tôn Đức Thắng, Phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp khai thác, sử dụng nước mặt với các nội dung sau:

1. Tên công trình: Nhà máy nước mặt Lộ Tiêu – Công suất 3.000 m³/ngày đêm.
2. Mục đích khai thác, sử dụng nước: cấp nước sinh hoạt, sản xuất và kinh doanh, dịch vụ.
3. Nguồn nước khai thác sử dụng: nước mặt kênh Phú Hựu (nhánh sông Sa Đéc), đoạn qua khu vực xã An Nhơn, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp.

4. Vị trí công trình khai thác, sử dụng nước: Nhà máy nước mặt Lộ Tiểu, xã An Nhơn, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp. Tọa độ điểm lấy nước ven kênh Phú Hựu – nhánh sông Sa Đéc, (hệ VN:2000, kinh tuyến trực 105^0 , múi chiều 3^0) đo được như sau: $X = 1135502$, $Y = 592908$.

5. Chế độ khai thác: 24/24 giờ.

6. Lượng nước khai thác, sử dụng: $3.000 \text{ m}^3/\text{ngày đêm}$.

7. Phương thức khai thác, sử dụng: nước mặt được khai thác bằng hình thức trạm bơm điện, theo đường ống dẫn vào hệ thống xử lý đạt quy chuẩn quy định và cung cấp cho sử dụng.

8. Thời hạn của giấy phép là: Giấy phép có hiệu lực đến ngày 04/10/2024.

9. Phạm vi vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt của công trình khai thác nước mặt (theo quy định của Thông tư số 24/2016/TT-BTNMT ngày 09/9/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường): không nhỏ hơn 800 mét về phía thượng lưu và 200 mét về phía hạ lưu.

Điều 2. Các yêu cầu đối với Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp:

1. Thực hiện đúng quy định tại Điều 1 Giấy phép này; nếu thay đổi nội dung quy định tại Điều 1 phải được cơ quan cấp phép đồng ý bằng văn bản.

2. Xử lý nước đạt quy chuẩn cho mục đích sử dụng.

3. Sử dụng nước hợp lý, tiết kiệm.

4. Thiết lập và tuân thủ các yêu cầu về vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt của công trình khai thác theo quy định tại Thông tư số 24/2016/TT-BTNMT ngày 09/9/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

5. Thực hiện công tác giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước theo đúng quy định của Thông tư số 17/2021/TT-BTNMT ngày 14/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước.

6. Thực hiện kê khai và nộp tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước theo đúng quy định của Nghị định số 82/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước; Nghị định số 41/2021/NĐ-CP ngày 30 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 82/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước.

7. Ghi sổ nhật ký vận hành khai thác nước hàng ngày và báo cáo định kỳ hàng năm về Sở Tài nguyên và Môi trường. Bảo hộ vệ sinh công trình khai thác nước; bảo vệ nguồn nước trong quá trình khai thác.

8. Thực hiện các nghĩa vụ theo quy định tại khoản 2 Điều 43 Luật Tài nguyên nước.

9. Tổng hợp báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường về tình hình khai thác, sử dụng nước và các vấn đề phát sinh trong quá trình khai thác; các kết quả quan trắc đúng theo quy định;

10. Thực hiện các nghĩa vụ tài chính có liên quan đúng theo quy định của pháp luật.

11. Chịu sự kiểm tra, giám sát của các ngành chức năng theo quy định. Nếu có sự cố bất thường ảnh hưởng xấu tới chất lượng, trữ lượng nước và môi trường xung quanh, đơn vị có trách nhiệm báo cáo kịp thời về cơ quan cấp phép và cơ quan chức năng ở địa phương để có biện pháp xử lý.

Điều 3. Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp được hưởng các quyền hợp pháp theo quy định tại Khoản 1 Điều 43 và có trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ theo quy định tại Khoản 2 Điều 43 Luật Tài nguyên nước và các quyền lợi hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Giấy phép này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Giấy phép số 1131/GP-UBND ngày 04/10/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp. Chậm nhất chín mươi (90) ngày trước khi giấy phép hết hạn, nếu Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp còn tiếp tục khai thác, sử dụng nước mặt với các nội dung quy định tại Điều 1 Giấy phép này thì phải làm thủ tục gia hạn Giấy phép theo quy định.

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Y tế; Cục trưởng Cục Thuế Tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành và Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp chịu trách nhiệm thi hành Giấy phép này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- CT, các PCT/UBND Tỉnh;
- Cục Quản lý Tài nguyên nước;
- Lưu: VT, NC/KT.lgv(09 bản).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Huỳnh Minh Tuấn